

עין משפט
נר מצוה

ב א מיי פֿינד מה'ל טוען וועטן הלכה יד סמג עשין דל טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף ג:

בא ב ג מיי פט"ו שם הלכה ג סמג עשין זא טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף ו:

ו סי' קמו סעיף ה:

בב ד מיי שם הלכה א

סמג שם טוש"ע ח"מ

סי' קמו סעיף א:

בג ה מיי שם הלכה ד

טוש"ע שם סעיף ה:

בר ו ז מיי שם הל"ד וסמג

שם טוש"ע ח"מ סי'

קמו סעיף ז:

בה ח ט ו מיי שם פט"ו

הלכה ז סמג שם

טוש"ע שם סעיף טו:

רבינו גרשום
דאמרי' השני נוח לי להוציאה מתחת ידו מש"ה אמרנא ליה זיל זבין והראשון שגולה קשה היטני ולא הייתי יכול לטעון א' בעדו: והוא המעירע חתום עליה בעד אדמון אמר יכול לומר המעירער משום הכי חתמי על שטר מכירה השני נוח לי והראשון קשה היטני ונחא נמי לא שגא: אבל דבורא דמשיא עצמ מוקרי ואמר ליה: אמינא איזבין דינאי. כלומר אצי"פ שהוא שלי מן הדין אמרתי אקנה אותה ממך שלא רציתי להקינט עמך ונכשיוי הראיל ולא רצית למוכרה לי אוציאנה מידך בבית דין: עביד אינש דובין דיניה, מי שאינו רוצה להתקוטט קונה דבר שבדין היה להיות שלו מפני קשייות בעל דינו: ד' שנין. כלומר שנה אחת היתה שלי קודם שהתחילי שני חזקה שלך: והני מילי דאמרי' עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה להיכא דאכלה שבע שנים ג' שני חזקה קודם זמנו דשטרא דהאי. אבל אכליה המחזק שית והאי איזין יש לו שטר שקנאה ד' שנים בתוך אותו ו' שנים דהאי לא אכלה כי אם ב' שנין קודם זמן שטריו יכול לומר לו האי בעל השטר המחזיק כיוון דהמוכר מכרה לי לסוף ב' שנים שהיתה בידך אין לך מחאה גדולה מזה דגלי מוכר דעתיה דאותה חזקה שהחזיק בה אינה חזקה:

א' נראה דלי' ולא הייתי יכול לטעון עמו:

ל:

מפּלַנִיא ובינתיח דובנה מינד ואכּלתי'ה שני חזקה אמר לִי'ה פּלַנִיא גולנא הוא. פי' יש לי עדים שהוא גולן ואפי' דר ביה

חד יומא הא קי"ל דגולן אין לו חזקה^א ולא כפ"ה דפירש דאין לו עדים שהחזיק בה המוכר אפילו יום אחד דמו לא הוה מצי טעין פלניא גולנא הוא משמע שרואה לפרש גולנא הוא לא שיש לו עדים שהוא גולן אלא כלומר בגול^ו היא הקרקע בידו ואין נראה לר"י דהוה ליה לאסוקי כדמסיק לעיל לא קמודית לי דלרעא ידי הוה ולא מינאי לא זכינתיה וכו':

עביד אינש דקרי אשני טובא שני חזקה. אכל אי לא עביד אף על גב דלית ליה סהדי דלכלה שבע שנין^ב לא מהימנינן דהא איהו דמכחיש להו דמודה שלא אכלה אלא שני חזקה דהיינו שלש שנים: אכל

יאיבר את זכותו יאפילו תימא רבנן התם עבד ליה מעשה אבל הכא דבורא עביד אינש דמוקרי ואמור יההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא ובינתה ואכלתי'ה שני חזקה אמר ליה פלניא גולנא הוא איזבון דינאי אית לי סהדי דאתית באורתא ואמרת לי זבנה ניהלי א"ל אמינא מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא ובינא ואכלתי'ה שני חזקה אמר ליה והא נקיטנא שטרא^ט דובני ליה מיניה הא ארבעי שני א"ל מי סברת שני חזקה תלת שני קא אמינא שני חזקה טובא קא אמינא אמר רבא ע"עבידי אינשי דקרו לשני טובא שני חזקה ווה"מ דאכלה שבע^ו דקדים חזקה דהאי לשטרא דהך אבל

שלקחה מינך נאמן מיגו דלי' בעי אמר אלא זכינתה מינך ואכלתי'ה שני חזקה. אי נמי יש לו עדים שהחזיק בה המוכר יום אחד והכי אמרינן לקמן בפירקין (דף מ"א:) גבי ההוא דדר בקשתא בעיילתא ארבע שנין והכא כהאי עובדא אפילו אם בואו עדים שהחזיק בה יום אחד אותו המוכר אכל אין יודע אם לקח אותה אם לאו אינו מועיל כלום מאחר שזה לא החזיק שלש שנים וגם הראשון אין לו שטר מכירה מן הבעלים: **ולא קא מודים לי כו'.** כמו שפירשתי(י): **ואם מינאי לא זכינאם.** שאפילו אם היית טוען דמינאי זכינתה הלא אין לך לא שטר ולא חזקה: **יז.** מרקקע שלי לאו בעל דברים דדיי את ואני מוחזק בה יותר ממך שאתה לא החזקת שלש שנים: **אמר רבא דינא קאמר ליה.** המעירער ואפי' אם החזיק בה שלש שנים כמו שפירשתי וכן הלכה: **מפלניא זכינאם ואכלתי'ה שני חזקה.** ואין לו עדים שהחזיק בו אותו המוכר יום אחד דמו לא הו מצי טעין פלניא גולנא הוא דהא טוענין ללווקא והכי מפרש לקמן גבי ההוא דדר בקשתא בעיילתא ארבע שנין: **פלניא גולנא הוא.** בשדה זו שממני גולה: **ואימלני.** נועלתי: **זיל זבין.** לך קנה: **השני נוח לי.** אתה נוח לי לריב עמך ולהוציאה ממך בדין: **אמר רבא דינא קא"ל.** המעירער ויטול שדהו דאפילו אדמון ורבנן לא פליגי אלא בדעביד המעירער מעשה לסייעו ללווקא לקנות שדהו אבל בדבורא בעלמא כולוה מודו כרבא כדמפרש ואזיל ואע"פ שהחזיק בה ג' שנים בלא מחאה יפסיד דהא חזקה שאין עמה טענה היא שמודה הוא שלא לקחה מיד הבעלים כי אם מיד איש נכרי שאין ידוע שהיה לו חלק בה אפילו יום אחד ולא מצי טעין אמאי לא מיחה מערער בתוך שלש דהיכא אמרינן דמפסיד מערער בשתיקתו היינו היכא טעין אידין מינך זכינתה ואכלתי'ה שני חזקה דעד שלש שנים מיזדהר אינש בשטריה טפי לא מיזדהר הלכך זה שלא מיחה והוא לא נוזר בשטרו הפסיד אבל הכא דמודי מחזיק דלא מיניה דמעירער זכינה שהוא בעל הקרקע ובעדים זכנה לא הורע כמו של מערער בשתיקתו שהחזקה במקום שטר מכירתו עומדת וכיון דאין שטריו מועיל לו שהרי מגולן לקח אף חזקתו אינה כלום: **כמאן כאדמון.** ואנן קיימא לן כרבנן בפרק אחרון דכתובות (קט"ו:). **דסנן.** ראובן העורר על שדה שמכר שמעון ללוי ואומר ראובן כי שמעון גולו ממנו והוא ראובן המעורר חמוס עליה צעד בצאתו שטר מכירה שכתב לו שמעון ללוי חתם ראובן ועד אחר עמו: **השני.** לוי נוח לי ולכך חתמתי: **מעשה.** שחתם עד: **דמקרי ואמר.** לשון ויקר מקרה (רות ג'): **ואמרם לי זיל זכנה ניהלי.** ואם שלך הייתה היה לך להוציא ממנו בדין חנם ולא לאבד מעותיך: **אמינא למיזבן דינא.** אמרתי בלבי טוב לי לקנות בדמים מועטים קרקע הראוי לי ולא לטרוח ולבא בדין: **עביד אינש דובין דיניה.** אדם חס שאינו רוצה להתקוטט אפילו על שלו עשוי הוא להוציא מעותיו ליטול את שלו בלא דין ומחלוקת. ובפירוש ר"ח מפורש אמינא למיזבן דינאי לקנות המריצות כלומר אע"פ שהיא שלי איני מוציאה מידו בלא מריצות ודיינן אקנה אותם הדיינין והמריצות באלו המעות אע"פ שעיקר הארץ שלי: **ואכלתי'ה שני חזקה.** ולא נוהרתי בשטרי יותר: **אמר ליה והא נקיטנא שטרא.** שכתוב בה דזכנה לי כלומר שקנייה אכלי מן המוכר הוה ארבע שנים ונמנא שקדם מקחי לחזקה שלך שנה אחת ואת מינאי לא זכינתה הלכך חזקה שאין עמה טענה היא שהמוכר לא יכול למוכרה לך שכבר מכרה לי קודם: **א"ל.** מחזיק למערער מי סברת דמאי דאמינא שני חזקה דהיינו תלת שני בנמצוס: **שני חזקה טובא קאמינא.** שקדמו לשטר שלך הרבה ויש לי עדים בכל החזקה כדמפרש^ט לקמייה אבל לפיכך אמרתי שני חזקה סתם שלא הייתי יודע שהיה לך שטר של ארבע שנים שאכטריך לטעון ולפרש שני חזקה טובא: **אמר רבא עביד אינש דקרי שני טובא שני חזקה.** סתם ואם בא לטעון אחרי כן דשני חזקה טובא^ו יותר מג' שנים אין זה חוזר וטוען טענות אחרות להכחיש טענות ראשונות ואנן קי"ל לקמן (נ"א:). דאין אדם טוען בדר' וחוזר וטוען טענות אחרות להכחיש הראשונות אלא אחר טענות הראשונות נפסוק הדין הלכך כי מייתי סהדי צהני שני חזקה טובא מהימנינן ליה שהרי לא חזר וטען:

והני מיילי. דמוקמינן לה בדייה דאייתי סהדי דלכלה ו' שנין שקדמו שני חזקה שלו למכירת השטר של מערער שהמוכר עצמו לא יכול למוכרה אחר שהחזיק בה ג' שנים בשופי. אבל אי לית ליה סהדי אלא משיט שני הדין עס בעל השטר דאין לך מחאה גדולה מזה שמיחה המוכר בזה המחזיק לסוף שתי שנים שמכר לאחר והיה לו לזה להוצר בשטרו לעולם עד שיוציא השטר מיד השני ויקרענו. ויש מפרשים דאין צריך עדי חזקת ו' שנים אלא של ג' אחרונים ואנן מהימנינן ליה על השאר מדאמר רבא עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה למדו כן דאי איכא סהדי על כל השבע שנים אמאי אינטריך למימר עביד אינש כו'. ולאו מילתא הוא שהרי החזקה במקום השטר עומדת ולא יהא חזקת ג' שנים האחרונים שיש לו עדים עליהם אלא שטר של ג' שנים והרי שטר של ד' שנים הקודם לו פוסלו ומדברי רבא אין ללמוד דלא צריך עדים לו' שנים שהרי רבא להודיענו בא דאינו קרוי חוזר וטוען במאי דאמר לבסוף שני חזקה טובא קאמינא דעביד אינש כו' שאילו היה חוזר וטוען להכחיש דברים הראשונים אפי' כי מייתי סהדי צהני אחרונים אינו כלום הדודלת בעל דין כמאה עדים דמי ואחר טענות הראשונות נלך ובפי' ר"ח נמי מצריך עדים לכל הו' שנים:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

א **אמר ליה מפלניא זכינאם דזננה מינך.** כלומר שאמר לי בשעת מכירה שהוא לקחה ממך. ומאחר שלא טען ואכלתי' שני חזקה שטר מכירה שלו עודנו בידו ומסקנא דמילתא מוקמינן ליה ביד המערער. והיינו טעמא דכיון דמודה דשלו היה הקרקע מתחלה לא מציעא היכא דלא

החזיק בה שלש שנים אלא אפילו החזיק בה שלש שנים נמי אינה חזקה ומפקינן ליה מיניה דהא חזקה שאין עמה טענה היא שהוא אינו יודע אם הימה של אותו שמכרה לו אם לאו והוה ליה כהכיר בה בשדה שאינה שלו של מוכר ויחזירנה למערער והוא יגבה מעותיו מן המוכרו לו כדפסקינן בשנים ארוזין (ב"מ דף טו:). ואף על גב דליכא עדים למערער מדקאמר ולא מודית לו כו' ולא אמרינן מיגו דלי' בעי אמר אלא זכינתה מינך ואכלתי'ה שני חזקה^ו כדאמר מפלניא זכינתה דזכנה מינך נאמן שהוא עצמו אינו יודע אם זכנה המוכר מיניה דמערער אם לאו הלכך כיון דהוא מודי למערער דשלו הימה הודאת בעל דין כמאה עדים דמי וגם מודה הוא שאינו יודע אם לקחה המוכרה לו מן הבעלים אם לאו דהא לא טעין דזכנה מינך קמאי דדיי וגם אין לו עדים שהחזיק בה המוכר יום אחד הלכך הפסיד. אבל החזיק זה שלש שנים וטעין מפלניא זכינתה דזכנה מינך קמאי ידיי כלומר שידעתי בצרור

אין נמי יש לו עדים שהחזיק בה המוכר יום אחד והכי אמרינן לקמן בפירקין (דף מ"א:) גבי ההוא דדר בקשתא בעיילתא ארבע שנין והכא כהאי עובדא אפילו אם בואו עדים שהחזיק בה יום אחד אותו המוכר אכל אין יודע אם לקח אותה אם לאו אינו מועיל כלום מאחר שזה לא החזיק שלש שנים וגם הראשון אין לו שטר מכירה מן הבעלים: **ולא קא מודים לי כו'.** כמו שפירשתי(י): **ואם מינאי לא זכינאם.** שאפילו אם היית טוען דמינאי זכינתה הלא אין לך לא שטר ולא חזקה: **יז.** מרקקע שלי לאו בעל דברים דדיי את ואני מוחזק בה יותר ממך שאתה לא החזקת שלש שנים: **אמר רבא דינא קאמר ליה.** המעירער ואפי' אם החזיק בה שלש שנים כמו שפירשתי וכן הלכה: **מפלניא זכינאם ואכלתי'ה שני חזקה.** ואין לו עדים שהחזיק בו אותו המוכר יום אחד דמו לא הו מצי טעין פלניא גולנא הוא דהא טוענין ללווקא והכי מפרש לקמן גבי ההוא דדר בקשתא בעיילתא ארבע שנין: **פלניא גולנא הוא.** בשדה זו שממני גולה: **ואימלני.** נועלתי: **זיל זבין.** לך קנה: **השני נוח לי.** אתה נוח לי לריב עמך ולהוציאה ממך בדין: **אמר רבא דינא קא"ל.** המעירער ויטול שדהו דאפילו אדמון ורבנן לא פליגי אלא בדעביד המעירער מעשה לסייעו ללווקא לקנות שדהו אבל בדבורא בעלמא כולוה מודו כרבא כדמפרש ואזיל ואע"פ שהחזיק בה ג' שנים בלא מחאה יפסיד דהא חזקה שאין עמה טענה היא שמודה הוא שלא לקחה מיד הבעלים כי אם מיד איש נכרי שאין ידוע שהיה לו חלק בה אפילו יום אחד ולא מצי טעין אמאי לא מיחה מערער בתוך שלש דהיכא אמרינן דמפסיד מערער בשתיקתו היינו היכא טעין אידין מינך זכינתה ואכלתי'ה שני חזקה דעד שלש שנים מיזדהר אינש בשטריה טפי לא מיזדהר הלכך זה שלא מיחה והוא לא נוזר בשטרו הפסיד אבל הכא דמודי מחזיק דלא מיניה דמעירער זכינה שהוא בעל הקרקע ובעדים זכנה לא הורע כמו של מערער בשתיקתו שהחזקה במקום שטר מכירתו עומדת וכיון דאין שטריו מועיל לו שהרי מגולן לקח אף חזקתו אינה כלום: **כמאן כאדמון.** ואנן קיימא לן כרבנן בפרק אחרון דכתובות (קט"ו:). **דסנן.** ראובן העורר על שדה שמכר שמעון ללוי ואומר ראובן כי שמעון גולו ממנו והוא ראובן המעורר חמוס עליה צעד בצאתו שטר מכירה שכתב לו שמעון ללוי חתם ראובן ועד אחר עמו: **השני.** לוי נוח לי ולכך חתמתי: **מעשה.** שחתם עד: **דמקרי ואמר.** לשון ויקר מקרה (רות ג'): **ואמרם לי זיל זכנה ניהלי.** ואם שלך הייתה היה לך להוציא ממנו בדין חנם ולא לאבד מעותיך: **אמינא למיזבן דינא.** אמרתי בלבי טוב לי לקנות בדמים מועטים קרקע הראוי לי ולא לטרוח ולבא בדין: **עביד אינש דובין דיניה.** אדם חס שאינו רוצה להתקוטט אפילו על שלו עשוי הוא להוציא מעותיו ליטול את שלו בלא דין ומחלוקת. ובפירוש ר"ח מפורש אמינא למיזבן דינאי לקנות המריצות כלומר אע"פ שהיא שלי איני מוציאה מידו בלא מריצות ודיינן אקנה אותם הדיינין והמריצות באלו המעות אע"פ שעיקר הארץ שלי: **ואכלתי'ה שני חזקה.** ולא נוהרתי בשטרי יותר: **אמר ליה והא נקיטנא שטרא.** שכתוב בה דזכנה לי כלומר שקנייה אכלי מן המוכר הוה ארבע שנים ונמנא שקדם מקחי לחזקה שלך שנה אחת ואת מינאי לא זכינתה הלכך חזקה שאין עמה טענה היא שהמוכר לא יכול למוכרה לך שכבר מכרה לי קודם: **א"ל.** מחזיק למערער מי סברת דמאי דאמינא שני חזקה דהיינו תלת שני בנמצוס: **שני חזקה טובא קאמינא.** שקדמו לשטר שלך הרבה ויש לי עדים בכל החזקה כדמפרש^ט לקמייה אבל לפיכך אמרתי שני חזקה סתם שלא הייתי יודע שהיה לך שטר של ארבע שנים שאכטריך לטעון ולפרש שני חזקה טובא: **אמר רבא עביד אינש דקרי שני טובא שני חזקה.** סתם ואם בא לטעון אחרי כן דשני חזקה טובא^ו יותר מג' שנים אין זה חוזר וטוען טענות אחרות להכחיש טענות ראשונות ואנן קי"ל לקמן (נ"א:). דאין אדם טוען בדר' וחוזר וטוען טענות אחרות להכחיש הראשונות אלא אחר טענות הראשונות נפסוק הדין הלכך כי מייתי סהדי צהני שני חזקה טובא מהימנינן ליה שהרי לא חזר וטען:

והני מיילי. דמוקמינן לה בדייה דאייתי סהדי דלכלה ו' שנין שקדמו שני חזקה שלו למכירת השטר של מערער שהמוכר עצמו לא יכול למוכרה אחר שהחזיק בה ג' שנים בשופי. אבל אי לית ליה סהדי אלא משיט שני הדין עס בעל השטר דאין לך מחאה גדולה מזה שמיחה המוכר בזה המחזיק לסוף שתי שנים שמכר לאחר והיה לו לזה להוצר בשטרו לעולם עד שיוציא השטר מיד השני ויקרענו. ויש מפרשים דאין צריך עדי חזקת ו' שנים אלא של ג' אחרונים ואנן מהימנינן ליה על השאר מדאמר רבא עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה למדו כן דאי איכא סהדי על כל השבע שנים אמאי אינטריך למימר עביד אינש כו'. ולאו מילתא הוא שהרי החזקה במקום השטר עומדת ולא יהא חזקת ג' שנים האחרונים שיש לו עדים עליהם אלא שטר של ג' שנים והרי שטר של ד' שנים הקודם לו פוסלו ומדברי רבא אין ללמוד דלא צריך עדים לו' שנים שהרי רבא להודיענו בא דאינו קרוי חוזר וטוען במאי דאמר לבסוף שני חזקה טובא קאמינא דעביד אינש כו' שאילו היה חוזר וטוען להכחיש דברים הראשונים אפי' כי מייתי סהדי צהני אחרונים אינו כלום הדודלת בעל דין כמאה עדים דמי ואחר טענות הראשונות נלך ובפי' ר"ח נמי מצריך עדים לכל הו' שנים:

מסורת הש"ס

א' [לקמן דף מג:]. ב' מסעות דף קנ"ו. א' שייך לע"א, ד' [ע"כ שייך לע"א],

הגהות הב"ח

א' גמ' ואימלכי כן:
ב' שם דובנא לי מיניה הא ארבע:
ג' שם דלכלה שבע שנין דקדים:
ד' רשב"ם ד"ה א"ל מפלנא וכו' שני חזקה כי אמר במי מפלנא זכינתה דזכנה מינך נאמן וכו' יוס אחד לכך הפסיד וכו' אם לקח אותה המוכר אם לאו:
ה' ד"ה שני חזקה טובא וכו' כדמפרש לקמן ורשביך אמרתי כ"ל ותיבת אכל נחקק:
ו' ד"ה אמר רבא וכו' טועא קאמר ויזר מנ' שנים:
ז' תוס' ד"ה מפלניא וכו' כלומר בגול בא לו להקקע בידו:

מוסף רש"י

העורר על השדה. ראובן מערער על שדה שביט שמעון ואומר לוי שמכרה לך גולה ממני, וחתום עליה בעד. והוא חתום על שטר המכירה שכתב לוי לשמעון שמכרה לו (בתובות פ"ט, אדמון אמר, יטל הוא שאמר מה שלא ערענתי בשעה שלקחת מלוי ותממתי בתוך השטר עד, לפי שני אדם חזק וקשה להוציאה מידו ונוח לי שחתיא בידך שאוליאת ממך בדין זכותו. והכ"א איבר את שאין לו עסק בה (ט"ו).

מוסף תוספות

א. [ו]מאן דובין מיניה נמי לא קיימא ליה חזקה כדאמרינן לקמן (מו), גבי בן גולן דלא קיימא ליה חזקה. יד רמב. ב. [ו]האי ודאי עדים קא מייתי דאכלה שבע דאי בלא עדים לא מחזיק. רשב"י, ועיין רש"ים.